

Nr. 5, 31 oktober 2023

Lijfrente uitvoeren in een overbruggingslijfrente; waar moet je op letten?

Premies die voor een pure overbruggingslijfrente worden betaald zijn sinds 2006 niet meer aftrekbaar. Met lijfrentekapitaal dat is opgebouwd met - grofweg - aftrekbare premiebetalingen van vóór 2006, kan nog steeds een verzekerde overbruggingslijfrente worden bedongen. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. In deze nieuwsbrief worden de fiscale ins en outs rond overbruggingslijfrenten behandeld.

Overgangsrecht voor op 31 december 2005 bestaande lijfrenten
Samenhangend met het verval van de premieaftrekmogelijkheid voor overbruggingslijfrenten is een beperkt overgangsrecht voor op 31 december 2005 bestaande aanspraken op overbruggingslijfrenten geformuleerd (zie artikel 10a.1 Wet IB 2001). Op grond van dat overgangsrecht kan onder bepaalde voorwaarden met de al opgebouwde waarde in de toekomst nog een overbruggingslijfrente worden aangekocht. Daarvoor is aanpassing van polissen niet noodzakelijk geweest. Bij de toepassing van het overgangsrecht moet onderscheid worden gemaakt tussen:

- Lijfrenteaanspraken waarvoor alleen premies zijn betaald tot 1 januari 2006; en
- Aanspraken op lijfrenten waarvoor ook na die datum nog premies zijn betaald.

Als alleen tot 1 januari 2006 premies zijn betaald, mag in de toekomst voor de volledige waarde van de lijfrente op het tijdstip waarop de overbruggingslijfrente ingaat een overbruggingslijfrente worden bedongen. Is daarentegen ook nog na 31 december 2005

premie betaald op de lijfrente, dan is het slechts toegestaan te zijner tijd een overbruggingslijfrente te bedingen voor de waarde die het lijfrenterecht had op 31 december 2005. Het maakt daarbij niet uit of de premies na 2005 zijn afgetrokken of niet. Overigens geldt ten aanzien van de premies die zijn betaald in 2006 en die voor aftrek naar 2005 zijn teruggewenteld, dat deze worden geacht in 2005 te zijn betaald. Dat bedrag mag dan bij de waarde op 31 december 2005 worden geteld.

Kenmerken overbruggingslijfrente
De overbruggingslijfrente vormt geen levenslang uitkerende lijfrentevorm. Deze mag alleen een tijdelijke lijfrente-uitkering genereren. Met een overbruggingslijfrente overbrug je in principe de tijd tussen het moment dat je stopt met werken en het tijdstip waarop jouw pensioen ingaat. Er geldt voor de overbruggingslijfrente geen minimale looptijd. Wel geldt er een maximum aan de jaarlijkse hoogte van de lijfrentetermijnen (€ 63.288). Of de termijnen van deze lijfrente het wettelijk jaarmaximum niet overschrijden moet in beginsel naar het tijdstip van premiebetaling worden beoordeeld. Onder bepaalde omstandigheden mag die beoordeling later plaatsvinden (zie hierna).

De grootte van de overlijdenskans voor een overbruggingslijfrente is niet van belang. Als er maar een overlijdenskans is. De termijnen uit een overbruggingslijfrente die het gevolg zijn van het overlijden van de (ex-)partner mogen dalen tot ten hoogste 70% van de oorspronkelijke termijn.

Ingevolge het hiervoor beschreven overgangsrecht voor op 31 december 2005 bestaande lijfrente-aanspraken, kan onder voorwaarden een overbruggingslijfrente worden bedongen overeenkomstig de wettelijke bepaling zoals die gold op laatstgenoemde datum (zie artikel 3.125, lid 1, onderdeel c Wet IB 2001, wettekst 2005). Op basis daarvan heeft de lijfrente-gerechtigde de keuze de lijfrente-uitkeringen van een overbruggingslijfrente te laten eindigen in het jaar waarin deze 65 wordt of in het jaar waarin deze een uitkering op grond van een pensioenregeling gaat genieten.

Sinds 1 januari 2013 zijn de toegestane oudedagslijfrenten leeftijdsafhankelijk en wettelijk gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Deze veranderende koppeling aan de AOW-leeftijd vormde voor de staatssecretaris van Financiën aanleiding (de werking van) het hiervoor beschreven overgangsrecht voor overbruggingslijfrenten aan te passen. In verband daarmee is goedgekeurd dat uitkeringen uit een overbruggingslijfrente desgewenst ook mogen eindigen in het jaar waarin de gerechtigde tot de overbruggingslijfrente de AOW-leeftijd bereikt. Uitkeringen uit een overbruggingslijfrente mogen naar keuze van de gerechtigde eindigen in het jaar waarin deze:

- De 65-jarige leeftijd bereikt; of
- De AOW-leeftijd bereikt; of
- Een uitkering op grond van een pensioenregeling gaat genieten.

Hiervóór is al aangegeven dat voor overbruggingslijfrenten in beginsel naar het tijdstip van premiebetaling moet worden beoordeeld of de termijnen van deze lijfrenten het wettelijk jaarmaximum niet overschrijden. Dit is anders als de overbruggingslijfrente niet vanaf het

begin op de lijfrentepolis verzekerd is geweest. Meestal is er tegenwoordig sprake van een gerichte lijfrente waarvan het kapitaal op een bepaalde datum zal worden gebruikt voor de berekening van een levenslange oudedagslijfrente. In dat geval vindt op het tijdstip van premiebetaling geen beoordeling plaats van de hoogte van een overbruggingslijfrentetermijn. Als op een later tijdstip, meestal omstreeks de contractuele berekeningsdatum van de oorspronkelijk verzekerde oudedagslijfrente, die oudedagslijfrente wordt omgezet in een overbruggingslijfrente, geldt een afwijkend toetsmoment. In dat geval mag de hoogte van de termijnen van de overbruggingslijfrente aan het wettelijk jaarmaximum namelijk worden getoetst op het tijdstip waarop deze lijfrenten door de omzetting voor het eerst als zodanig worden verzekerd (aankoopmoment tijdelijke oudedagslijfrente).

Versoepeling bij omzetting
Het is bij omzetting niet vereist alsnog op basis van het meestal ver in het verleden liggende tijdstip van premiebetaling een complexe berekening te maken als was destijds al een overbruggingslijfrente verzekerd. Zie hiervoor onderdeel 9.4.2 van het lijfrentebesluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021.

Als de vastgestelde lijfrente-uitkeringen hoger zijn dan € 63.288 per jaar, is er voor dit hogere deel sprake van een niet-toegestane handeling. Voor dat hogere deel worden dan negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in box 1 in aanmerking genomen. Daarnaast is revisierente verschuldigd. Het kan voorkomen dat door behaalde beleggingsresultaten het relevante jaarbedrag nadien wordt overschreden. Deze overschrijding leidt dan in zoverre niet tot het in aanmerking nemen van negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen en van revisierente.

Omzetting in bancaire lijfrentevariant en terug
Een lijfrente waarop de overgangsregeling van artikel 10a.1 Wet IB 2001 van toepassing is en die is omgezet in een lijfrenterekening of -beleggingsrecht, kan in de toekomst niet worden afgewikkeld via een overbruggingsspaarvariant. De bancaire lijfrente moet op enig tijdstip weer worden omgezet in een lijfrenteverzekering als bedoeld in artikel 3.125, lid 1, onderdeel c Wet IB 2001 (tekst 2005).

Gepubliceerde standpunten inzake overbruggingslijfrenten
In onderdeel 4.5 van het lijfrentebesluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 zijn diverse standpunten ingenomen ten aanzien van overbruggingslijfrenten. Een aantal van de hiervoor weergegeven standpunten inzake overbruggingslijfrenten zijn opgenomen in onderdelen A en D van de vragen-en-antwoordenset van de Belastingdienst van begin maart 2022.

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:



Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen